



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro Robson Marinho

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **27/11/2024**

Exame Prévio de Edital – **Referendo e Julgamento**

M-004: TC-021727.989.24-6
Representada: Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG
Responsáveis: Miguel Sampaio Junior - Diretor Presidente e Bruno Vilas Boas de Castro - Diretor de Manejo de Resíduos
Representantes Sanepav Saneamento Ambiental Ltda.
Assunto: Representação contra o Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2024, Processo Administrativo nº 468/2024, certame promovido pela Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de caminhão tipo coletor-compactador de lixo, com motoristas, superior a 15m³.
Valor Estimado: n/c
Advogados (cadastrados no e-TCESP): Rodrigo Moreno (OABSP 155322), Hailton Rodrigues de Almeida (OABSP 233885) e Waldomiro May Junior (OABSP 328832)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COLETOR-COMPACTADOR DE LIXO, COM MOTORISTAS. IMPRECISÃO NA DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO CAMINHÃO. INSUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA. ATENDIMENTO À LEI 13.303/16. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECOMENDAÇÃO.

Relatório

Sanepav Saneamento Ambiental Ltda. representa contra Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2024, Processo Administrativo nº 468/2024, certame promovido pela Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de caminhão tipo coletor-compactador de lixo, com motoristas, superior a 15m³.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

O edital, de responsabilidade de Miguel Sampaio Junior - Diretor Presidente e Bruno Vilas Boas de Castro - Diretor de Manejo de Resíduos, é datado de 30/9/24, a representação foi protocolada em 21/10/24, o recebimento das propostas e abertura estavam previstos para ocorrer dia 24/10/24 e o edital é de conhecimento público.

A representante questiona:

- a) divergência no termo de referência quanto à capacidade volumétrica do caminhão.
- b) incompatibilidade do descrito no item 11 – Detalhamento Construtivo e Operacional com o regulado pela NR 38 ABNT, norma cujo cumprimento é exigido pelo edital.
- c) os regramentos do edital impedem limpeza/higienização na estação de transbordo de Guaratinguetá e exigem que a vencedora apresente contrato com empresa especializada em lavagem/higienização de lixo.
- d) o edital é omissivo quanto às rotas e itinerários.
- e) ausência de previsão de veículo reserva, mas exigência de substituição em 24 horas, custo que deveria constar da planilha de preços.
- f) exigência de índice de Endividamento Geral igual ou superior a 0,8 sem justificativa.
- g) exigência indireta de propriedade prévia.
- h) descumprimento da Lei 13303/16 no que diz respeito à matriz de riscos e prazo para recurso.

Em razão de aspectos que recomendavam o exame do ato cuja legalidade se pôs sob suspeita, inclusive em virtude da jurisprudência desta Corte, a fim de evitar possível prejuízo à competição e violação irreparável a direito e uma vez preenchidos os requisitos arrolados no Regimento Interno



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

deste Tribunal, o E. Pleno determinou a suspensão do certame e oficiamento à Origem para que encaminhasse a esta Corte cópia do edital impugnado, além de justificativas para as questões suscitadas, determinando aos responsáveis, inclusive, que se abstivessem da prática de quaisquer atos relacionados ao presente certame, até sua deliberação final.

Regularmente notificada, a origem defendeu a regularidade dos termos do edital.

Especificamente no caso da Matriz de Risco, apesar de reconhecer que não tenha sido detalhada, sustenta que o edital possui normas claras a esse respeito. Ainda assim, juntou documento intitulado Matriz de Risco para passar a fazer parte integrante do edital.

Instada, a ATJ se manifestou pela procedência parcial dos pontos impugnados, posicionamento acompanhado por sua Chefia e MPC.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Voto

TC-021727.989.24-6

No mérito, são improcedentes os questionamentos contidos nos itens “b”, “e”, “f” e “g”.

O cerne do reclamado no item “b” diz respeito ao regulado pela Norma NR 38 ABNT, especificamente o tratamento que deve ser dado à acomodação dos garis.

Todavia, não faz parte do objeto o gerenciamento dos serviços exercidos por garis nem sua contratação.

Segundo a ATJ, a *“crítica do representante recai sobre parte da execução dos serviços de coleta que seria complementar à tratada na presente licitação. É fato que esses outros serviços também devem observar o que dispõe a NR 38, no entanto o assunto supera a matéria tratada nestes autos”*.

Quanto ao veículo reserva, tratado no item “e”, o edital, na prática, já contempla essa condição, uma vez que ao mesmo tempo que exige a disponibilização de 6 caminhões, estabelece a utilização de 5 deles por turno, ou seja, o remanescente terá a função sobressalente, que significa o mesmo que reserva, e será hábil para a eventual substituição em 24 horas indicada no edital.

No caso do item “f”, que se refere ao índice de endividamento geral maior ou igual a 0,8, é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a especificação deste e de qualquer outro índice contábil deve ser compatível com a realidade do mercado do objeto que se pretende contratar.

Nesse sentido, caberia à representante a comprovação de que o estabelecido no edital é incompatível com o segmento objeto do certame e isso não foi feito, não havendo nos atos, portanto, nenhum indício de que o índice adotado não seja usual.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Além disso, a ATJ verificou que o índice adotado é compatível com os exigidos nos editais para objetos do gênero.

O item “g” cuida da crítica à alegada exigência indireta de propriedade prévia dos veículos.

Não há exigência de comprovação de propriedade de veículos, mas apenas a de comprovação de já ter fornecido os veículos por meio de locação para fins de comprovação da capacidade técnica.

É parcialmente procedente o reclamado no item “d”.

A leitura do edital permite inferir que o objeto envolve o fornecimento pela contratada dos caminhões, motoristas e encarregado.

Nesse sentido, em nada interfere no custo o conhecimento prévio das rotas que serão feitas, o que permite o afastamento desse ponto da crítica.

Ocorre que esse tratamento é diverso no que se refere à quilometragem média a ser rodada, uma vez que interfere no custo, pois relacionada à manutenção dos veículos. Essa informação não consta do edital, mas apenas em uma resposta em sede de questionamento administrativo.

Além disso, a ATJ observou que o edital nada traz a respeito de responsabilidade de guarda dos veículos e local de estacionamento, aspectos que também compõem os valores envolvidos na contratação.

Como o levantado pela ATJ não foi tratado inicialmente na representação e por conta disso à origem não foi dada a possibilidade de prestar esclarecimentos sobre o assunto, é matéria a ser deslocada para o campo das recomendações.

Por fim, procedem as impugnações afetas aos itens “a”, “c” e “h”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

O discutido no item “a” não demanda maiores discussões, uma vez que é notória a divergência no edital a respeito da capacidade volumétrica do caminhão, em que pese a origem não ter admitido a falha.

Enquanto o item 1 (Condições Gerais) do edital prevê capacidade volumétrica superior a 15m³, o item 3 (Especificações Mínimas) indica capacidade mínima de 15m³.

Obviamente, são condições diferentes, uma vez que a apresentação de um caminhão com 15m³ atende ao item 3, mas não ao item 1, o que demanda harmonização dos regramentos afetos a essa questão.

No caso do item “c”, a reclamação reside na necessidade de apresentação de contrato com empresa especializada em lavagem/higienização de caminhão de lixo, uma vez que o edital veda que isso seja feito na estação de transbordo de Guaratinguetá.

A origem se limitou a tecer comentários em relação a aspectos sanitários e ambientais da medida. Além disso, em resposta a questionamento feito no âmbito administrativo, afirmou que há a possibilidade de que essa limpeza seja feita pela própria empresa se possuir quadro funcional para tanto.

Ocorre que essas condicionantes interferem no preço final da proposta e a possibilidade de limpeza pela contratada não consta do edital, o que exige o aprimoramento do edital nesse sentido.

O reclamado no item “h” faz referência ao não atendimento a preceitos da Lei 13303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O questionado foca na ausência da Matriz de Risco e no prazo para recurso.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Quanto à Matriz de Risco, a origem, ao mesmo tempo que afirma que o edital traz regramentos claros sobre esse tópico, juntou documento intitulado Matriz de Risco para fazer parte integrante do instrumento convocatório, o que torna a matéria incontroversa.

No caso do prazo para recurso, o item 9.3 do edital prevê: *“Ao fornecedor que manifestou a intenção de recurso, dentro do prazo definido neste Edital, será concedido o prazo de **03 (três) dias** para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.”* (g.n.)

Ocorre que o §1º do artigo 59 da Lei Federal nº 13.303/2016 dispõem de prazo diverso: *“Os recursos serão apresentados no prazo de **5 (cinco) dias úteis** após a habilitação e contemplação, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do caput do art. 51 desta Lei”.* (g.n.)

O edital deve ser reparado nos termos da lei de regência.

Por fim, a ATJ faz observação de que as características do objeto são compatíveis com a adoção da modalidade pregão. Essa matéria não constou do rol de questionamentos da decisão que suspendeu o edital, mas merece o registro.

Diante do exposto, encurto razões e voto pela **procedência parcial** dos pontos questionados, devendo a origem corrigir o ato convocatório para definir de forma precisa a capacidade volumétrica do caminhão, prever todas as informações necessárias para a formulação da proposta, inclusive a quilometragem média estimada, a possibilidade de lavagem/higienização pela própria contratada e o considerado pela ATJ, além de dar cabal atendimento aos regramentos da Lei 13.303/16, nos termos constantes deste voto.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

A Administração deverá ainda publicar o novo texto do edital e reabrir o prazo legal para oferecimento das propostas, nos moldes do § 1º do art. 55 da Lei 14.133/2021.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os processos.